

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 226/2532

นาง สวิง ชูฟ้า กับพวก

นาย ฉาย ฮวบแช่ม ฯ

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีเดิมศาลได้วินิจฉัยถึงที่สุดแล้วว่า รูปแผนที่แบ่งแยกตามที่ข้างแผนที่สำนักงานที่ดินทำมาถูกต้องตรงตามข้อตกลงของโจทก์จำเลยในชั้นบังคับคดีแล้ว ให้จำเลยจัดการแบ่งแยกโฉนดที่ดินเลขที่ 1488 ให้แก่โจทก์ไปตามรูปแผนที่นั้น ซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินก็ได้จัดการแบ่งแยกออกเป็นโฉนดเลขที่ 17364 ให้แก่โจทก์ไปแล้ว คดีนี้จำเลยซึ่งเป็นคู่ความเดียวกับคดีก่อนได้ยกข้อต่อสู้และฟ้องแย้งว่ารูปแผนที่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 17364 ไม่ถูกต้องขึ้นมาก็เป็นเรื่องจำเลยรื้อร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันจึงเป็นฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 โจทก์ที่ 1 และที่ 4 ร้องขอแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดเลขที่ 17364 เพื่อขายให้แก่ บ.กับพวก จำเลยทราบแล้วยังไปคัดค้านการรังวัดแบ่งแยกต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยรู้อยู่แล้วว่าโฉนดดังกล่าวออกมาโดยชอบเป็นการจงใจกระทำโดยผิดกฎหมายให้โจทก์ที่ 1 และที่ 4 เสียหายแก่สิทธิที่จะขายที่ดินและได้รับเงินจาก บ.กับพวกผู้ซื้อ จึงเป็นละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 และที่ 4 เมื่อการกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ที่ 1 และที่ 4 ไม่ได้รับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือจาก บ.กับพวก ซึ่งถ้าโจทก์ที่ 1 และที่ 4 นำไปฝากธนาคารจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปีจำเลยจึงต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนนี้ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 17364 ตำบลคลอง
ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเนื้อที่ 50 ไร่ 25 ตารางวา มี
อาณาเขตทิศเหนือติดกับที่ดินของจำเลยโฉนดเลขที่ 1488 เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2523 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 17364 ออกเป็นเฉพาะ
ส่วนของโจทก์แต่ละคน โจทก์ที่ 1 และที่ 4 ได้แบ่งแยกเพื่อขายด้วยโดยจะขายที่ดิน
เฉพาะส่วนเนื้อที่ 10 ไร่ ให้แก่นายบรรจงและนายวีระ ประดิษฐ์ผลพานิช เป็นเงิน
1,200,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2523 โจทก์ได้นำเจ้าหน้าที่ทำการรังวัดแบ่ง
แยกที่ดินจำเลยคัดค้านแนวเขตโดยอ้างว่า โจทก์นำชีบบุกรุกเข้าไปในที่ดินของจำเลย
ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยความจริงจำเลยชี้แนวเขตรุกกล้าเข้าไปในที่ดินของโจทก์
กว้างประมาณ 2 วา ยาวตลอดแนวเขตติดต่อประมาณ 180 วา คิดเป็นเนื้อที่ 3 งาน
63 ตารางวา เป็นการกลั่นแกล้งโจทก์เพราะจำเลยรู้ว่าโจทก์แบ่งแยกเพื่อขายแก่
บุคคลภายนอกและเจ้าพนักงานที่ดินได้สั่งระงับเรื่องไว้ ถ้าโจทก์ทำการแบ่งแยกเสร็จ
ก็จะโอนให้แก่นายบรรจง นายวีระ ประดิษฐ์ผลพานิชและรับเงินส่วนที่เหลือ
600,000 บาท ฝากธนาคารจะได้ดอกเบี้ยประจำในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี นับแต่วันที่
21 พฤศจิกายน 2523 คิดถึงวันฟ้องจะได้ดอกเบี้ยเป็นเงิน 60,000 บาท ขอให้
พิพากษาว่าการนำชีบบุกรุกแบ่งแยกที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 17364 ตำบลคลอง
ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2523 เป็นการถูก
ต้องให้จำเลยยื่นคำขอถอนคำคัดค้านแนวเขตที่ดินลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2523
หากจำเลยไม่ถอนคำคัดค้านก็ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของ
จำเลย ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 4 เป็นเงิน 60,000 บาท และค่า
เสียหายร้อยละ 12 ต่อปี ในต้นเงิน 600,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จำเลยจะถอนคำคัดค้านและชำระหนี้เสร็จ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 17364 โจทก์และเจ้าพนักงานที่ดินสมคบกันทำการรังวัดโดยถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1194-1195/2504 และที่ 183-184/2510 ออกโฉนดจากโฉนดที่ดินเลขที่ 1488 ของจำเลยโดยจำเลยมิได้ยินยอมด้วย จึงคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่พิพาทในคดีดังกล่าวโดยโจทก์ทำบันทึกมอบที่ดินด้านทิศตะวันออกส่วนที่หักเป็นถนนเข้าไว้ในโฉนดที่ดินของจำเลย แผนที่โฉนดเลขที่ 17364 ของโจทก์จึงไม่ตรงกับแผนที่พิพาทเดิม จำเลยได้ฟ้องให้เพิกถอนโฉนดเลขที่ 17364 ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 872/2525 ของศาลชั้นต้น โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลย เพราะโจทก์ออกโฉนดที่ดินฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้พิพากษายกฟ้องโจทก์และพิพากษาว่า แผนที่หลังโฉนดเลขที่ 17364 ตำบลคลองราชาเทวะ อำเภอบางพลี เป็นโมฆะ ให้ทำการรังวัดใหม่ให้ตรงตามแผนที่พิพาท ในสำนวนของศาลฎีกาที่ 1194-1195/2504 และที่ 183-184/2510 (คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 120-121/2501 ของศาลชั้นต้น) ให้ด้านทิศตะวันออกยาวสุดเขตโฉนดโดยไม่หักถนนสาธารณะเข้าไปอยู่ในโฉนดเลขที่ 1488 ของจำเลย หากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาแทนโจทก์

โจทก์ทั้งห้าให้การแก้ฟ้องแย้งว่า เดิมโจทก์ นางพุดบางเทศธรรม และจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกันตามโฉนดเลขที่ 1488 ต่อมาโจทก์และนางพุดได้ขอแบ่งแยกโฉนดที่ดินดังกล่าวจำเลยไม่ยอม โจทก์และนางพุดจึงฟ้องจำเลยตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 120-121/2501 ของศาลชั้นต้น โจทก์และนางพุดชนะคดี จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการแบ่งแยกที่ดินดังกล่าว จำเลยคัดค้าน จึงเกิดกรณีพิพาทกันในชั้นบังคับคดีอีก ในที่สุดศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์และนางพุดชนะตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 183-184/2510 โจทก์และนางพุดขอให้เจ้าพนักงานที่ดินแบ่งแยกเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการรังวัดแบ่งแยก จำเลยได้ยื่นฟ้องกรมที่ดินโจทก์กับพวกเป็นจำเลย ตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 239/2512 ของศาลชั้นต้น กรมที่ดิน

โจทก์กับพวกชนะคดี โจทก์และนางพุดจึงได้ยื่นคำขอทำการรังวัดจดทะเบียนแบ่งแยกโฉนดเลขที่1488 ออกเป็นส่วนของโจทก์ตามโฉนดเลขที่ 17364 และเป็นของนางพุดตามโฉนดเลขที่ 17363 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ในครั้งนี้โจทก์นำชี้ตรงตามรูปแบบที่ที่แบ่งแยกซึ่งตรงกับแผนที่ที่ศาลฎีกาพิพากษาและให้หักส่วนถนนเข้ามากินที่ดินโจทก์และนางพุดประมาณ3-4 ไร่ ซึ่งจำเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและจำเลยทราบเรื่องทางสาธารณประโยชน์รายนี้มาประมาณ 30 ปีแล้ว ทั้งโจทก์ครอบครองที่ดินตามโฉนดเลขที่ 17364 มาด้วยความสงบและโดยเปิดเผย โดยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาเป็นเวลา 40-50 ปี โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ฟ้องแย้งของจำเลยจึงขาดอายุความ ฟ้องแย้งของจำเลยเกี่ยวกับที่ดินพิพาทที่แบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ 1488 และคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว จำเลยกลับมาฟ้องอีกว่าการรังวัดแบ่งแยกที่ดินออกเป็นโฉนดเลขที่ 17364 ไม่ถูกต้องจึงเป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 120-121/2501 และที่ 239/2512 ของศาลชั้นต้นขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า การออกโฉนดที่ดินเลขที่ 17364ตำบลดคลองราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไม่ถูกต้องให้ทำการรังวัดรูปแบบที่หลังโฉนดใหม่ โดยให้จำนวนเนื้อที่ที่ถูกหักเป็นถนนรวมอยู่ในที่ดินเป็นจำนวน 40 ไร่ ที่โจทก์ได้มาตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1194-1195/2504 ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งห้าอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์จำเลยได้มีระยะ นางพัก ฮวบแช่มภริยาของผู้มีระยะร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยไปถอนคำคัดค้านการรังวัดแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 17364 ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการหากจำเลยไม่จัดการให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์

เป็นเงินร้อยละ 12 ต่อปีในต้นเงิน 600,000 บาท นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2524 ไปจนกว่าจำเลยจะถอนคำคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ตามที่คู่ความนำสืบรับกันและตามศาลอุทธรณ์ฟังมาโดยคู่ความมิได้ฎีกาโต้เถียงว่าเดิมที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1488 อยู่ตำบลคลองราชาเทวะ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 123 ไร่เศษ มีชื่อนายเข้ม นางพ่วงถือกรรมสิทธิ์ แต่นางพุดและนางบางได้ครอบครองทำกินในที่ดินดังกล่าว 12 ไร่ 3 งาน และประมาณ 40 ไร่ ตามลำดับ ต่อมานายเข้มนางพ่วงตายเพื่อสะดวกในการรับมรดกได้ตกลงให้นายฉาย ฮวบเข้มมีชื่อเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินแต่ผู้เดียวครั้นนางบางตายนางพุด บางเทศธรรม และนางสวิง ชูฟ้า กับพวกซึ่งเป็นทายาทของนางบางได้เรียกร้องให้นายฉายแบ่งแยกที่ดินดังกล่าวตามที่ครอบครองให้นางพุดนางสวิงกับพวก นายฉายไม่ยอมแบ่ง นางพุดนางสวิงกับพวกได้ฟ้องนายฉายในที่สุดคดีนั้นศาลฎีกาพิพากษาให้ที่พิพาทที่นางพุดโจทก์ครอบครองตกเป็นของนางพุด ให้ที่พิพาทที่นางสวิงกับพวกโจทก์ครอบครองตกเป็นของนางสวิงกับพวกให้จำเลย (นายฉาย) จัดการแบ่งแยกโฉนดสำหรับที่พิพาททั้งสองแปลงให้แก่โจทก์ทั้งสองจำนวน หากจำเลยไม่จัดการแบ่งแยกให้ถือเอาคำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนาของจำเลย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1194-1195/2504) ชั้นบังคับคดีปรากฏว่าคดีเดิมมิได้มีการทำแผนที่พิพาทไว้ โจทก์จึงได้นำช่างแผนที่ไปรังวัดเพื่อแบ่งแยกโดยถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยเพราะจำเลยไม่ไปและจำเลยได้ยื่นคำคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่าโจทก์นำรังวัดไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานที่ดินจึงไม่รังวัดแบ่งแยกให้ ต่อมาศาลชั้นต้นได้สอบถามคู่ความและบันทึกข้อตกลงของคู่ความไว้แล้วให้เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดทำแผนที่ตามข้อตกลงของคู่ความฉบับ

ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2505 แล้วให้จำเลยจัดการแบ่งแยกโฉนดเลขที่ 1488 ให้โจทก์ทั้งสองตามรูปแบบที่แบ่งแยกฉบับนี้ โจทก์นำเจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดแบ่งแยกใหม่เสร็จแล้ว ได้ส่งรูปแบบที่แบ่งแยกแล้วต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ จำเลยคัดค้านว่า โจทก์นำรังวัดเข้าไปในสวนของจำเลย จึงไม่รับรอง ผลที่สุดโจทก์จำเลยขอให้ศาลไปตรวจดูที่พิพาทว่ารังวัดถูกต้องหรือไม่ ศาลชั้นต้นไปตรวจดูแล้วมีคำสั่งว่ารูปแบบที่แบ่งแยกที่ทำมานั้นถูกต้องตรงกับข้อตกลงของโจทก์จำเลยตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2505 แล้วให้จำเลยจัดการแบ่งแยกโฉนดเลขที่ 1488 ให้โจทก์ตามรูปแบบที่แบ่งแยกนั้น และคดีถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 183-184/2510 ต่อมานายฉวย ฮวบแซม ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรมที่ดิน ที่ 1 นายตระกูลมาลีกรัย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 2 นายพุด บางเทศธรรม ที่ 3 นางสวิง ชูพา ที่ 4 นายไสว สถาพรที่ 5 นายแสวง สถาพร ที่ 6 และจำโทสงว สถาพร ที่ 7 เป็นจำเลยอ้างว่า จำเลยทั้งเจ็ดได้ร่วมกันทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1488 ไม่ตรงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1194-1195/2504 จึงขอให้เพิกถอนนิติกรรมแบ่งแยกที่ดิน และให้ทำการแบ่งแยกใหม่ให้ถูกต้องตามคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว (ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 239/2512 ของศาลชั้นต้น) คดีนี้ศาลฎีกาพิพากษาว่า เรื่องการรังวัดแบ่งที่พิพาทระหว่างโจทก์จำเลยนี้ ได้เคยเป็นความกันจนถึงศาลฎีกาตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 183-184/2510 ซึ่งศาลฎีกาพิพากษารูปแบบที่แบ่งแยกที่ข้างแผนที่สำนักงานที่ดินทำมานั้นถูกต้องตรงกับข้อตกลงของโจทก์จำเลยแล้ว จึงให้โจทก์จัดการแบ่งแยกโฉนดที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยที่ 3 ถึงที่ 7 ไปตามรูปแบบที่แบ่งแยกดังกล่าว หากโจทก์ไม่จัดการแบ่งแยกก็ให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการจัดการแบ่งแยกให้ต่อไป ดังนี้ เห็นว่า ข้อฎีกาของโจทก์ดังกล่าวข้างต้นเป็นการคัดค้านคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลฎีกาซึ่งได้เคยวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว โจทก์จะฎีกาคัดค้านเช่นนี้อีกไม่ได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1544/2517) และได้มีการแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่

1488 ตามรูปแผนที่แบ่งแยกดังกล่าวออกเป็นโฉนดเลขที่ 17364 เนื้อที่ 41 ไร่ 25 ตารางวา ลงชื่อนางสวิง ชูฟ้า นายไสว สถาพร นายแสง สถาพร และจำเอกสงว สถาพร เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2519 ส่วนปัญหาที่ได้เถียงกัน โจทก์นำสืบว่าเมื่อปี พ.ศ. 2521 โจทก์ที่ 1 และที่ 4 ได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดินโฉนดเลขที่ 17364 ตำบลคลองราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่นายบรรจง ประดิษฐ์ผลพานิช และนายวีระ ประดิษฐ์ผลพานิช จำนวน 10 ไร่ ราคา 1,200,000 บาท ได้รับเงินมัดจำแล้วจำนวน 600,000 บาท ส่วนเงินที่เหลือจะชำระเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3 วันที่ 11 เมษายน 2523 โจทก์ยื่นคำร้องขอแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 17364 ออกเป็น 11 แปลง แปลงด้านทิศเหนือเนื้อที่ 10 ไร่ที่ระบายสีแดงไว้ในเอกสารหมายเลข 4 แบ่งแยกเพื่อขายให้แก่นายบรรจงกับพวกวันที่ 17 มิถุนายน 2523 นายวินัย ใจมั่น ช่างรังวัดสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการไปทำการรังวัดแบ่งแยก จำเลยคัดค้านแนวเขต โจทก์ขอให้งดการรังวัดไว้ตามเอกสารหมายเลข 7, 8 วันที่ 1 กรกฎาคม 2523 โจทก์ไปยื่นคำขอรังวัดตามที่โจทก์นำชี้และดูแผนที่โฉนดเลขที่ 17364 เอกสารหมายเลข 11 ประกอบ จำเลยและเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่คัดค้าน นายวินัยได้ขึ้นรูปแผนที่ใหม่ตามเอกสารหมายเลข 11 เพื่อออกโฉนด ต่อมาโจทก์ทราบว่าจำเลยมอบอำนาจให้นางพักริยาไปคัดค้านการรังวัดตามเอกสารหมายเลข 13 และ 14 เจ้าพนักงานที่ดินจึงไม่อาจแบ่งแยกโฉนดให้โจทก์ โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยไปถอนคำคัดค้าน จำเลยไม่ถอนการกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ที่ 1 ที่ 4 ไม่ได้รับเงินจากการขายที่ดินอีก 600,000 บาท และยังขาดดอกเบี้ยจากเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี

จำเลยนำสืบว่า ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1488 ศาลฎีกาพิพากษาให้โจทก์กับพวกได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินประมาณ 52 ไร่ จำเลยนำโฉนดเลขที่ 1488 ไปจำนองนางสอาดดวงพัศตรา และได้รับคืนมาก่อนคดีนี้ประมาณ 1 ปี จำเลยเห็นแผนที่ของโฉนดผิดไป

จากเอกสารหมายเลข 2 และ 4 เนื่องจากโจทก์ไม่รังวัดไปสุดเขตทางทิศตะวันออก ทำให้เนื้อที่ในถนนอยู่ในโฉนดของจำเลยประมาณ 7-8 ไร่ โจทก์นำช่างรังวัดไปทำการรังวัดแนวเขตไม่ถูกต้อง จำเลยจึงให้ภริยาไปคัดค้าน โจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาพิจารณาตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า ฟ้องแย้งของจำเลยเป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 120-121/2501 และที่ 239/2512 ของศาลชั้นต้นหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 120-121/2501 และที่ 239/2512 ของศาลชั้นต้นคดีถึงที่สุดแล้วตามคำพิพากษาฎีกาที่ 182-184/2510 และที่ 1544/2517 ตามลำดับโดยศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ทำนองเดียวกันว่า รูปแผนที่แบ่งแยกตามที่ช่างแผนที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการทำมานั้นถูกต้องตรงตามข้อตกลงของโจทก์จำเลยแล้วให้โจทก์จัดการแบ่งแยกโฉนดที่ดินให้แก่โจทก์ที่ 3 ถึงที่ 7 ไปตามรูปแผนที่แบ่งแยกดังกล่าว หากจำเลยไม่จัดการแบ่งแยกก็ให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการจัดการแบ่งแยกให้ต่อไป ซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินได้จัดการแบ่งแยกออกโฉนดเลขที่ 17364 ให้แก่นางสวิงกับพวกไปแล้วคดีนี้จำเลยซึ่งเป็นคู่ความเดียวกันในคดีก่อนได้ยกข้อต่อสู้และฟ้องแย้งว่า รูปแผนที่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 17364 ไม่ถูกต้องขึ้นมาอีก ศาลฎีกาเห็นว่า เป็นเรื่องจำเลยรื้อฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกัน จึงเป็นฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยปัญหาข้อนี้ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมีสิทธิที่จะคัดค้านแนวเขตที่ดินของโจทก์ได้การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นละเมิดนั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่าในการรังวัดที่ดินตามโฉนดเลขที่ 1488 เพื่อแบ่งแยกให้นางสวิง ชูฟ้าโจทก์ที่ 1 กับพวกในชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาฎีกาที่ 1194-1195/2504 จำเลยคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินไม่ตรงตามคำพิพากษาดังกล่าว ขอให้ทำการรังวัดใหม่จนศาลฎีกาพิพากษาว่า เจ้าหน้าที่รังวัดเพื่อ

แบ่งแยกโฉนดตรงตามข้อตกลงของคู่ความและถูกต้องแล้ว ทั้งจำเลยยังได้ฟ้องกรมที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการเป็นจำเลยร่วมกับโจทก์ในคดีนี้อ้างว่า ไร่วัดไม่ชอบขอให้ไร่วัดใหม่ ซึ่งศาลฎีกาพิพากษาว่า แผนที่ที่เจ้าพนักงานที่ดินไร่วัดแบ่งแยกถูกต้องแล้ว ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1544/2517 ต่อมาได้มีการออกโฉนดเลขที่ 17364 ตามแผนที่แบ่งแยกดังกล่าวแล้วแต่เมื่อโจทก์ที่ 1 และที่ 4 ร้องขอแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดเลขที่ 17364 เพื่อขายให้แก่นายบรรจงกับพวก โดยได้มอบที่ดินให้นายบรรจงกับพวกครอบครองสร้างโรงงานขึ้นในที่ดินของโจทก์ที่ 1 ที่ 4 ที่ตกลงจะซื้อขายและโจทก์ก็ทราบแล้ว แต่โจทก์ยังไปคัดค้านการไร่วัดเพื่อแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 17364 ต่อเจ้าพนักงานที่ดินโดยรู้อยู่แล้วว่าโฉนดดังกล่าวออกโดยชอบ ดังนั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการจงใจกระทำต่อโจทก์ที่ 1 ที่ 4 โดยผิดกฎหมายทำให้โจทก์ที่ 1 ที่ 4 เสียหายแก่สิทธิที่จะขายที่ดินดังกล่าวและได้รับเงินจากนายบรรจงกับพวกผู้ซื้อ จึงเป็นละเมิดต่อโจทก์ที่ 1 และที่ 4 ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีก

ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ไม่ชอบนั้น เห็นว่า การที่จำเลยคัดค้านการไร่วัดแบ่งแยกที่ดินของโจทก์ ทำให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการไร่วัดแบ่งแยกที่ดินพิพาทเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่นายบรรจงและนายวิระผู้จะซื้อไม่ได้ โจทก์ที่ 1 และที่ 4 จึงยังไม่ได้รับเงินส่วนที่เหลืออีก 600,000 บาท โจทก์ที่ 1 เบิกความว่า หากจำเลยไม่คัดค้านการแบ่งแยกโฉนด โจทก์ที่ 1 ที่ 4 จะได้รับเงินค่าที่ดินที่เหลืออีก 600,000 บาท จากนายบรรจงกับพวกผู้ซื้อ ถ้าโจทก์ที่ 1 ที่ 4 นำไปฝากธนาคารจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี มีนายสมศักดิ์ เกษเสถียร พยานโจทก์ซึ่งเป็นสมุห์บัญชีของธนาคารกรุงเทพ จำกัดสาขาลาดกระบังเบิกความสนับสนุนว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ธนาคารคิดดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้ร้อยละ 12 ต่อปี ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบค่าเสียหายเท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปีเหมาะสมแล้วไม่ควร

แก้ไข ฎีกาของจำเลยข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้นดูกัน แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์ร้อยละ 12 ต่อปี ในต้นเงิน 600,000 บาท นั้นยังไม่ชัดเจน เพราะ
ฟ้องโจทก์ขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 4 เท่านั้น สมควรแก้ไขให้ถูก
ต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 1 และที่ 4 ร้อยละ 12
ต่อปีในต้นเงิน 600,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>